



P U T U S A N

Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYANA;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 64 tahun / 15 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Citarum VII Blok B-3 Nomor 30,
RT.001, RW.13, Kelurahan Simpangan,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUHP ;

DAN

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 219 selengkapnya sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiguna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan dan Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 219 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiningun, MBA alias Dewi Kartika alias Dewi alias Kartika;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 56/PID/2020/PT BDG tanggal 10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 19 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibirong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Akta.Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibirong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibirong pada tanggal 2 April 2020;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta *Judex Facti* tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa selaku Direktur PT Archindo Development dengan maksud hendak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong dalam kerjasama dengan saksi korban Casmi Yanto Tjian mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sangat membutuhkan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembiayaan pembangunan perumahan Koperasi Karyawan PT Astra Group di Perumahan Suryadwipa Karawang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dikembalikan Terdakwa dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan disertai dengan keuntungan pemberian bunga dan keuntungan pemberian 2 (dua) unit rumah di lokasi. Terdakwa juga menjelaskan proyek perumahan tersebut hanya tinggal pembangunan fisik saja, bila saksi korban menyetorkan dana tersebut ke rekening Terdakwa maka performa keuangan Terdakwa akan semakin mendapat penilaian baik dari bank;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memerintahkan Maulana (mantan pegawai Bank BRI yang bekerja dengan saksi korban) untuk memeriksa profil perusahaan Terdakwa dimaksud, mulai dari kelengkapan dokumen, legalitas dan bonafiditas. Maulana pun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, melaporkan kepada saksi korban bahwa proyek yang diajukan Terdakwa prospeknya sangat bagus, lahan sudah matang dan siap bangun. Untuk itu saksi korban beberapa kali mengadakan pertemuan lagi dengan Terdakwa dan Mariyam Abdi alias Maya dari pihak Bank Mandiri baik di Hotel Grand Savero Bogor maupun di Giant Sentul, sehingga akhirnya saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya secara berturut turut 4 (empat) kali mentransfer uang sehingga berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa namun kemudian setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



pernah mengembalikan uang saksi korban, tidak pernah memberikan keuntungan bunga dan juga tidak pernah memberikan keuntungan 2 (dua) unit rumah di lokasi. Bahkan artinya saksi korban mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki proyek pekerjaan pembangunan perumahan Koperasi Karyawan PT Astra Group di Perumahan Suryadwipa Karawang;

- Bahwa setelah saksi korban beberapa kali menagih kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi korban yang telah diterimanya hanya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) saja, sedangkan sisanya habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti pembayaran uang muka tanah Ilman Susilo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Oos Sukamana sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) lebih, kepada Alex Simolang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), pembelian alat-alat inventaris dan operasional kantor PT Archindo Develompent, membeli 2 (dua) unit mobil Toyota Rush dan beberapa kali di transfer Terdakwa ke rekening Kartika Adiwinangun, seluruhnya berjumlah Rp6.813.125.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dan Pasal 3 Undnag-Undang Nomor 8 ThauN 2010 pada dakwaan kedua;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup,;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA SURYANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020